

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1575/2531

นายผ่าน ป้องแก้ว
นางสาวทองวัน สีหวงษ์

โจทก์
สีหวงษ์

ป.พ.พ. มาตรา 467, มาตรา 1375, มาตรา 1377, มาตรา 1378

หลังจากเจ้ามรดกถึงแก่กรรม บุตรทุกคนของเจ้ามรดกได้ตกลงขายที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมรดกมีหลักฐาน น.ส.3 ก. ให้แก่โจทก์ โดยให้ ห. บุตรคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายในฐานะผู้ขาย โจทก์ได้ชำระเงินงวดสุดท้ายในวันทำสัญญาและบุตรของเจ้ามรดกทุกคนได้มอบที่ดินพิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองตลอดมา ดังนี้ถือว่าบุตรของเจ้ามรดกทุกคนได้ขายและสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว แม้ภายหลังการทำสัญญาฉบับแรกโจทก์และบุตรเจ้ามรดกบางคนจะทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทกันอีกฉบับหนึ่ง โดยมีข้อความว่าจะจัดการโอนทะเบียนที่ดินพิพาทให้แก่กันเมื่อทายาทได้รับมรดกที่ดินตามกฎหมายแล้ว ก็เป็นเรื่องประสงค์ให้มีหลักฐานทางทะเบียนภายหลังที่ได้โอนสิทธิครอบครองกันแล้วเท่านั้น จะถือว่าไม่ได้สละเจตนาครอบครองหาได้ไม่

โจทก์ฟ้องว่า นางหนม สีหวงษ์ มารดาจำเลยได้กู้เงินโจทก์ ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อมานางหนมถึงแก่กรรม บุตรของนางหนมรวมทั้งจำเลยได้ตกลงขายที่ดินเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๑ งาน อันเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินซึ่งเป็นมรดกของนางหนมให้แก่โจทก์ในราคา

๓๘,๕๐๐ บาท โดยหักหนี้เงินกู้ที่นางหนมกู้จากโจทก์ ๑๐,๐๐๐ บาท โจทก์ได้ชำระราคาส่วนที่เหลือให้แก่นายหอมสุวรรณ สืหวงษ์ บุตรของนางหนมซึ่งเป็นตัวแทนของทายาทนางหนมรับไปแล้ว และนายหอมสุวรรณได้ทำสัญญาขายที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ แล้วโจทก์เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาจนถึงปัจจุบันซึ่งเป็นเวลาเกินกว่า ๑ ปีแล้ว ต่อมาจำเลยซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกของนางหนมตามคำสั่งของศาลไม่ยอมโอนที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ จึงขอให้ศาลพิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินดังกล่าวดังกล่าว ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกโอนที่ดินดังกล่าวแก่โจทก์ ถ้าไม่โอนก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยและทายาทอื่นของนางหนมไม่เคยมอบให้นายหอมสุวรรณเป็นตัวแทนขายที่ดินและรับเงินจากโจทก์ โจทก์เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ โดยเช่าจากนางกองสี สืหวงษ์ โจทก์จึงไม่ได้สิทธิครอบครอง ต่อมานางกองสีได้บอกเลิกสัญญาเช่ากับโจทก์ โจทก์ไม่ยอมออกไปจากที่ดินพิพาท จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหนมจึงฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องโจทก์และขับไล่โจทก์กับบริวารออกจากที่ดินพิพาทห้ามมิให้เกี่ยวข้องอีกต่อไป

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า นางหนมกู้เงินจากโจทก์และมอบที่ดินพิพาทให้โจทก์ทำกินต่างดอกเบี้ย เมื่อนางหนมถึงแก่กรรมแล้วจำเลยและพี่น้องทุกคนได้ตกลงขายที่ดินพิพาทแก่โจทก์โดยมอบให้นายหอมสุวรรณทำสัญญาซื้อขาย รับเงินที่เหลือและมอบที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ตามฟ้อง โจทก์จึงครอบครองที่ดินพิพาทอย่างเป็นเจ้าของตั้งแต่วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ตลอดมา โจทก์ไม่เคยเช่าที่ดินพิพาทจากนางกองสีที่ดินพิพาทจึงเป็นของโจทก์ ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท ให้จำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหนม สีหวงษ์ โอนที่ดินพิพาทแก่โจทก์ หากไม่โอนให้ถือว่าเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินพิพาทให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ และให้ขับไล่โจทก์ออกจากที่ดินพิพาท ห้ามโจทก์และบริวารเกี่ยวข้องต่อไป

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นของนางหนม สีหวงษ์ และนางหนมมีบุตรรวม ๖ คนโดยเกิดกับสามีคนแรก ๓ คน คือนางกองสี สีหวงษ์ จำเลย และนางทองพิน สีหวงษ์ และเกิดกับสามีคนหลัง ๓ คน คือ นายหอม สวรรค์ สีหวงษ์ นายหาญ สีหวงษ์ และนางโหรี สีหวงษ์ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๒๑ นางหนมได้ทำสัญญากู้เงินโจทก์ ๑๐,๐๐๐ บาท กำหนดชำระเงินคืนภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๒ ปรากฏตามหนังสือสัญญากู้เงินเอกสารหมายเลข ๑ นางหนมถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑ นายหอมสวรรค์ ได้ทำหนังสือสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒ ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๖๑๖/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้น ต่อมาวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๒๖ นายหอมสวรรค์ นายหาญ และนางโหรี ได้ทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์อีกปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒ จำเลยเป็นผู้จัดการมรดกของนางหนมตามคำสั่งของศาลในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ และได้จัดการโอนใส่ชื่อจำเลยใน น.ส.๓ ก. ของที่ดินซึ่งรวมทั้งที่ดินพิพาทด้วย ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางหนม ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๑ โจทก์เป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาท ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่า

บุตรของนางหนมทุกคนได้ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์ โดยสละสิทธิครอบครอง
ในที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้วหรือไม่ โจทก์อ้างตนเองเป็นพยานและน่านายหอม
สวรรค์มาเบิกความประกอบว่า หลังจากนางหอมถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. ๒๕๒๑ แล้ว
บุตรทุกคนของนางหนมได้ตกลงขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์โดยให้นายหอมสวรรค์
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทในฐานะผู้ขายตามเอกสารหมายเลข ๑
ในสำนวนคดีอาญาหมายเลขแดงที่ ๒๖๑๖/๒๕๒๖ ของศาลชั้นต้น โจทก์ได้ชำระเงิน
งวดสุดท้าย จำนวน ๑๗,๕๐๐ บาทให้ไปแล้วในวันทำสัญญาและบุตรทุกคนของนาง
หนมได้มอบการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เข้าทำประโยชน์อย่างเป็นเจ้าของ
ยิ่งกว่านี้โจทก์ยังน่านายทองอ่อน สีหวงษ์ มาเบิกความยืนยันประกอบว่า เป็นผู้ลง
ลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาดังกล่าวและเป็นผู้ไปนำรังวัดที่ดินพิพาทในเดือน ๖
พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งในขณะนั้นบุตรของนางหนมไปด้วยกันทุกคน โจทก์เข้าทำประโยชน์
โดยทำนาในที่ดินพิพาทในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ตลอดมาจนปัจจุบัน ศาลฎีกาเห็นว่า นาย
ทองอ่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านท้องที่ที่ดินพิพาทตั้งอยู่ ไม่มีส่วนได้เสียกับฝ่ายใดจึงเชื่อว่า
นายทองอ่อนเบิกความไปตามความจริงโดยมิได้เข้าข้างฝ่ายใด ทั้งต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๒๖ นายหอมสวรรค์ นายหาญ และนางโมรี บุตรของนางหนมยังได้ทำสัญญาซื้อ
ขายที่ดินพิพาทกับโจทก์อีก ปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๒ ซึ่งในสัญญาดังกล่าวมี
ข้อความว่าได้แสดงเจตนาขาย ทั้งสละสิทธิการครอบครองที่ดินพิพาทอันเป็นการ
ยืนยันเจตนาเดิมที่ได้ทำสัญญาซื้อขายไว้แต่แรก ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าบุตรของนาง
หนมทุกคนได้ขายที่ดินพิพาทและสละการครอบครองที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้ว แม้
สัญญาซื้อขายเอกสารหมายเลข ๒ จะมีข้อความต่อไปว่าจะจัดการโอนทางทะเบียน
ที่ดินพิพาทให้แก่กันเมื่อทนายได้รับมรดกที่ดินตามกฎหมายแล้วก็เป็นเรื่องประสงค์
ให้มีหลักฐานทางทะเบียนภายหลังที่ได้โอนสิทธิครอบครองกันแล้วเท่านั้น จะฟังว่า
ไม่ได้สละเจตนาครอบครองหาได้ไม่ ที่จำเลยนำสืบว่าโจทก์เช่าที่ดินพิพาทจากนาง
กองสี ทำนานั้นเป็นแต่เพียงกล่าวอ้างลอย ๆ ไม่มีสัญญาเช่ามาแสดง ทั้งยังปรากฏ

จากเบิกความของจำเลยว่า โจทก์เป็นคนมีฐานะดี มีเงินมากและมีนามากจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์เช่าที่ดินพิพาทจากนางกองสีทำนาดังที่จำเลยนำสืบ หลังจากนางหนมถึงแก่กรรมแล้วไม่มีทายาทคนใดของนางหนมเข้าไปเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินมือเปล่า โจทก์เป็นฝ่ายครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเสียภาษีบำรุงท้องที่ตามใบเสร็จรับเงินภาษีบำรุงท้องที่เอกสารหมายเลข จ.๓,จ.๔ ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบัน โจทก์ยอมได้สิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแล้ว พยานจำเลยที่นำสืบไม่มีน้ำหนักหักล้างพยานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(เสียง ตีวีมล-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

ศาลจังหวัดศรีสะเกษ - นายสถิตย์ อรรถบิลกุล

ศาลอุทธรณ์ - นายตัน เวทไ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ